

السعر

٨٥

جنيه



FREE
PALESTINE

د. إبراهيم سعيد



المادة

الاحوال الشخصية للمسلمين

الفقرة الثالثة قانون
الفقرة الثانية شريعة

20
26

دكتور
إبراهيم سعيد



للدراسات الشرعية والقانونية

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمه

يسرنا أن نقدم بين أيديكم بعد توفيق الله جهد ثمرات عملنا
ماده علميه نفتخر أننا صنعها بطريقتنا التي لا تقبل التقلييد
أو التزييف

قصتنا تُكتب من نجاحكم وتفوقكم ، فشكراً لانكم جزء من
قصتنا التي بدأت وهي حلم وأصبحت اليوم حقيقه نحصدها في
أفاق النجاح والتفوق

تلقينا منكم المحبه والموده دوماً ، سرنا علي الدرب إلي النهايه تشرفنا برودود أفعالكم
وتفاعلكم معنا ...

علي مدار عامين وقضيتنا الوطنيه والعرييه ما زالت في قلوبنا
وقلوب المطمئنين في هذا العالم الذين يريدون العيش بسلام ،
فمهما ضاقت بنا السُبل تقيين أن معنا السلاح الاقوى والمعين الاعظم
والناصر لقلوبنا تاركاً بداخلنا روح من الإيمان نحو الثقة بكل شئ

أهدي هذا العمل لكل من وثق أنه يستطيع فحاول ، فتلك المحاوله
لن يضيعها الله وستخرج يوماً ما بتوفيق الله إلى ذلك العالم
وأنت تحمل يقينك بقول الله تعالى " **إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً** "

ما دمت تستطيع لا تتوقف فإن الله
يرالك

إبراهيم سجير

استعين بالله مقدماً لكم مذكراتي ملونة منسقة منظمة أسأل الله أن تنال اعجابكم ... قمت بشرح المادة متبّعاً أسلوب عدم الحذف بفرض التنظيم والتنسيق وارساء مبدأ أن لا يفوتك شئ وادمجنا تمارين جامعية واختبارات داخل به مواد المذكرات بهدف التشجيع والمواصله ولا يفوتك كتاب التدريبات المدمج.

لست مسؤولاً عن أي مذكرة تخرج خارج اطار المكاتب المعتمدة والشحن الخاص بنا!
شحن المذكرات يتم من خلال التواصل مع الرقم ٠١٤٤٩٧٦٧٧٩



دليل الألوان

أخضر معلومة هامة	ذهبي الناقشات الواردة في المسألة	أحمر فاتح دليل من القرآن الكريم
وردي التعريف	بنفسجي تعدد عناصر المعلومة	أحمر غامق معلومة هامة وفي الامتحان
	أزرق غامق دليل من السنة النبوية	

عناوين المكتبات

📍 **مكتبة الاستاذ سعيد** - زمزم امام كلية الدراسات الاسلاميه بنات بالاسكندريه

📍 **مكتبة التقوى** امام بوابه كلية الشريعة والقانون بنين بدمنهو

📍 **مكتبة العربي (الجامعة)** الوالديه - ميدان اسماء الله الحسنى بجوار صيدليه الازهر برج قباء - اسبوط

أوائل مركز الميسر

43 جيد جداً

12 طالب امتياز



FREE
PALESTINE

#عافر لتصل لا لتنتصر

إبراهيم
منعيتك

الفصل الأول

1



الدرس الأول :
الخطبة

تمهيد : مدلول الأحوال الشخصية

الأحوال الشخصية اصطلاح قانوني أجنبي يقابل الأحوال المدنية ، أو المعاملات المدنية ، وقسم الجنايات ، وقد اشتهر في الجامعات وأصبح عنوان التأليف في أحكام الأسرة ، ويراد به الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته بدءاً بالزواج وانتهاء بالتركات والموارث ،

وهي تشمل ما يلي

- ◆ أحكام الأهلية والولاية والوصاية على الصغير، وقد بحثت في النظريات الفقهية
- ◆ أحكام الأسرة من خطبة وزواج ، وحقوق الزوجين من مهر ونفقة وطاعة ، وحقوق الأولاد من نسب ورضاع ونفقات وانحلال الزواج بإرادة الزوج بالطلاق والخلع ، أو بالتفريق القضائي بالإللاء واللعان والظهار ، والتفريق للعب والغيبة والضرر وعدم الإنفاق .
- ◆ أحكام أموال الأسرة من ميراث ويسمى فقها الفرائض ، والوصايا والأوقاف ونحوها مما يعد تصرفاً مضافاً لما بعد الموت .

الباب الأول
أحكام الزوجة

تعريف الخطبة

- ◀ **لغة :** طلب المرأة للزواج أصل لفظ الخطبة مشتق من الخطاب وهو توجيه الكلام للإفهام ، أو من الخطب والخطاب هو الكلام وتخطبا بمعنى تكلماً وتحادثاً ، وخاطبه في أمر بمعنى حدثه بشأه
- ◀ **اصطلاحاً :** طلب التزويج ، أو التماس النكاح
- ◀ **عرفها فقهاء المالكية بقولهم :** ما يفعله الخاطب من الطلب والاستلطاف بالقول والفعل
- ◀ **عرفها فقهاء الشافعية بقولهم :** التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة

حكم الخطبة

اختلف الفقهاء في حكم الخطبة على ثلاثة أقوال

- ◆ **القول الأول :** الخطبة مستحبة قول المالكية والإمام الغزالي من الشافعية
- ◆ **القول الثاني :** الخطبة جائزة ، وهو قول الحنفية وبعض الشافعية
- ◆ **القول الثالث :** الخطبة تأخذ حكم النكاح ، ومعنى هذا أن الخطبة تكون تابعة للنكاح

- ◆ إذا كان النكاح واجباً كانت الخطبة واجبة
- ◆ إذا كان النكاح مندوباً كانت الخطبة مندوبة
- ◆ إذا كان النكاح مباحاً كانت الخطبة مباحة
- ◆ إذا كان النكاح حراماً كانت الخطبة حراماً
- ◆ إذا كان النكاح مكروهاً كانت الخطبة مكروهة ، وهو قول مرجوح عند الشافعية

ثانياً الأدلة والمناقشة

أولاً: أدلة أصحاب القول الأول

■ **السنة الفعلية** : فقد احتج بها المالكية ، والإمام الغزالي على استحباب الخطبة وذلك بفعله صلى الله عليه وسلم حيث إنه صلوات الله وسلامه عليه خطب أمهات المؤمنين عائشة ، وحفصة وأم سلمة ، وجويرية بنت الحارث رضوان الله تعالى عليهن **هذا يدل على: أن الخطبة مستحبة** ، لأنها لو لم تكن مستحبة لما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها قبل زواجه من أمهات المؤمنين .

■ **السنة التقريرية** : ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " **كَانَ النَّكَاحُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَثْنَاءٍ : فَنِكَاحُ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ : يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصَدِّقُهَا** "

قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها { **فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ** } أي الذي بدأت بذكره وهو أن يخطب الرجل إلى الرجل ، فيزوجه في هذا إقرار من النبي { صلى الله عليه وسلم } على مشروعية الخطبة واستحبابها ، ولذا فقد جري عمل الناس على ذلك من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلي يومنا هذا .

ثانياً : أدلة أصحاب القول الثاني

■ الكتاب :

فقوله تعالى : [**وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ**] وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة على جواز الخطبة : أن الله سبحانه وتعالى نفى الجناح عن خطب امرأة توفى عنها زوجها وهي في العدة ما دامت الخطبة تعريضاً وليست تصريحاً ، وإذا ثبت جواز التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها وهي في العدة فقد ثبت جواز التصريح بخطبة المرأة إذا كانت خالية من الأزواج من باب أولى .

يجاب عن هذا الدليل

بأن الآية ليس فيها ما يدل على عدم استحباب الخطبة، لأنها لا تتكلم عن الوصف الشرعي للخطبة وإنما تتكلم عن مشروعية الخطبة لمن أراد خطبة امرأة معتدة من وفاة.

السنة : قوله صلى الله عليه وسلم : " الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ "

وجه الدلالة من هذا الحديث على جواز الخطبة

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، وهذا النهي يدل على أن الخطبة تكسب صاحبها حقاً يجب على الآخر احترامه، وذلك بعدم الاعتداء عليه عن طريق التقدم لخطبة الفتاة المخطوبة لغيره، وهذا يدل دلالة واضحة على مشروعية الخطبة وجوازها .

يجاب عن هذا الدليل

بما سبق أن أجبنا عنه في الدليل السابق وهو أن الحديث ليس فيه ما يدل على عدم استحباب الخطبة، لأنه لا يتكلم عن الوصف الشرعي وإنما يتكلم عن حرمة خطبة المؤمن على خطبة أخيه .

ثالثاً أدلة أصحاب القول الثالث

بأن الخطبة تأخذ حكم النكاح بقولهم إن الوسائل تأخذ حكم المقاصد

يجاب عن هذا بجوابين .

■ **الجواب الأول :** أنه يلزم منه وجوبها إذا أوجبنا النكاح وهو مستبعد .

■ **الجواب الثاني :** أن دعوى أن الخطبة وسيلة للنكاح ، وأن للوسائل حكم المقاصد ممنوع بإطلاقه لعدم صدق حد الوسيلة عليها إذ النكاح لا يتوقف عليها بإطلاقها لأنه كثيراً ما يقع بدونها .

الرأي الراجح

الرأي أن الراجح في هذه المسألة هو الرأي الأول القائل باستحباب الخطبة، وذلك لما يلي:

- ◆ أولاً : قوة أدلتهم، وعلي رأس هذه الأدلة فعل النبي {صلى الله عليه وسلم} لها
- ◆ ثانياً : أن الخطبة تساعد كلاً من الخاطب والمخطوبة على التكيف التدريجي على العشرة
- ◆ ثالثاً : أن الخطبة تربط بين الخاطب والمخطوبة برباط تمهيدي يمكن كلاً منهما من الاطمئنان على زواجه مستقبلاً من الطرف الآخر دون أن يسبقه غيره إليه

حكم خطبة المرأة للرجل

لقد جرت عادة الناس في كل زمان ومكان أن يكون البادئ بطلب الخطبة أو الزواج هو الرجل على أساس أنه :

- ◆ مكلف بدفع المهر
- ◆ إعداد بيت الزوجية، والنفقة عليه
- ◆ بالإضافة إلى أن حياء المرأة يمنعها من التقدم لخطبة الرجل

● لكن قد يحدث في بعض الأحيان أن يكون البادئ بطلب الخطبة هو ولي المرأة، أو المرأة نفسها، مما دعاني للحديث عن هذه المسألة لبيان موقف الإسلام منها، خاصة وأن المرأة قد تتخرج من ذلك حرجاً بالغاً حينما يظهر لها في الأفق من تراه أصلح لها، وأكفل لتحقيق مقاصدها من الحياة الزوجية

● الواقع أن الفقهاء لم يختلفوا في حكم هذه المسألة سواء أكان الخاطب هو ولي المرأة، أو المرأة نفسها نظراً للنصوص الصريحة القاطعة والتي تدل دلالة واضحة وبما لا يدع مجالاً للشك أو الخلاف على جواز خطبة المرأة للرجل، وعلي أنه لا غضاظة عليها في ذلك ما دامت قد توسمت فيه الفضل والصلاح

من هذه النصوص قوله تعالى على لسان سيدنا شعيب لسيدنا موسى {عليهما السلام} :
 [إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نُنكَحَكَ بِحَدَثٍ ابْنَتَيْنِ هَاتَيْنِ] وجه الدلالة منها على جواز خطبة المرأة للرجل :
 : واضجلي لهذا قال الإمام القرطبي " فمن الحسن عرض الرجل وليته والمرأة نفسها على الرجل الصالح اقتداء بالسلف الصالح "

فإن قيل : لكن هذه الآية في شرع من قبلنا .

قلنا : إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ وليس هناك ناسخ بل هناك موافق لهذا الحكم ، وهو ما قاله ابن عمر رضي الله عنهما لما تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي ، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة ، فقال عمر بن الخطاب : " أتيت عثمان بن عفان ، فعرضت عليه حفصة ، فقال : سأنظر في أمري ، فلبثت ليالي ثم لقيني ، فقال : قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا "

قال عمر : فلبثت أبا بكر الصديق فقلت : إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا ، وكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم { فأنكحها إياه }

فلقيني أبو بكر فقال : لعلك وجدت على حين عرّضت على حفصة فلم أرجع إليك شيئا؟ **قال عمر :** قلت : نعم قال أبو بكر : فإنه لم يمنعي أن أرجع إليك فيما عرّضت علي ، إلا أنني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها ، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها " فيه دليل كما يقول ابن حجر على جواز عرض الإنسان بنته وغيرها من موليّاته على من يعتقد خيره وصلاحه ، لما فيه من النفع العائد على المعروضه عليه ، وأنه لا استحياء في ذلك ، وفيه أيضا أنه لا بأس بعرضهما عليه ولو كان متزوجا .

ما روى عن سهل بن سعد ، أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها ووجهه ، ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يفض فيها شيئا جلست ، فقال رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله ، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها ، فقال : هل عندك من شيء؟

قال : لا والله يا رسول الله ، **قال :** « اذهب إلى أهلِكَ فانظر هل تجد شيئا » ذهب ثم رجع ،

فقال : لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا

قال : « انظر ولو خاتما من حديد » ، فذهب ثم رجع ،

فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ، ولكن هذا إزار

قال سهل : ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء ، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء » فجلس الرجل حتى طال مجلسه ، ثم قام فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى فامر به فدعي ،

فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟
 قَالَ : مَعِيَ سُورَةٌ كَذًا وَسُورَةٌ كَذًا عَدَدَهَا
 قَالَ : «أَتَقْرَأُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟»
 قَالَ : نَعَمْ
 قَالَ : «أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»

ما روي عن ثابتِ البُناني،
 قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ ،
 قَالَ أَنَسٌ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا
 قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَيْكَ بِي حَاجَةٌ ؟ "
 فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ : مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا ، وَاسْوَأَتَاهُ وَاسْوَأَتَاهُ ،
 قَالَ : هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا «
 يقول ابن حجر بعد أن ذكر هذين الحديثين : " وفي الحديثين دليل على جواز عرض المرأة
 نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ وَتَعْرِيفِهِ رَغْبَتَهَا فِيهِ ، وَأَنَّهُ لَا غَضَاةَ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ شَرِيطَةٌ أَلَّا تُؤَدِّيَ
 هَذِهِ الْخُطْبَةَ إِلَى إلْحَاقِ الضَّرَرِ بِالْغَيْرِ ، فَإِنْ أَدَّتْ إِلَى إلْحَاقِ الضَّرَرِ بِالْغَيْرِ فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ ، وَمِنْ
 ثَمَّ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْطُبَ رَجُلًا وَتَشْرُطَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْلُقَ زَوْجَتَهُ ، كَمَا إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ
 تَخْطُبَ رَجُلًا لَا يَرِيدُ الزَّوْاجَ بِأَكْثَرِ مِنْ وَاحِدَةٍ ، أَوْ رَجُلًا مُتَزَوِّجًا بِأَرْبَعِ نِسَوَةٍ ، لِأَنَّ خُطْبَتَهَا لَهُ
 تَتَضَمَّنُ أَنْ يَطْلُقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ
 قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ،
 فقال : «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، وَلِتَنْكِحَ ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»

شروط الخطبة

لقد اشترط الفقهاء في الخطبة شروطاً معينة لابد من توافرها وتحققها على الوجه الأكمل حتى
 تكون الخطبة مشروعة ويترتب عليها ما يترتب على الخطبة من الحقوق والالتزامات وهذه الشروط
 أذكرها على النحو التالي :

الشرط الأول

الشرط الأول : ألا تكون المخطوبة محرمة على الخاطب بأي سبب من أسباب
 التحريم ، ويلاحظ أن أسباب التحريم منها ما هو مؤبد ، ومنها ما هو مؤقت

الفرق بين التحريم المؤبد والمؤقت

التحريم المؤبد

ما كان سبب التحريم فيهن وصفاً لازماً، وأنواعهن خمسة كما أشار إلى ذلك فقهاء المالكية في تصنيفهم البديع لموانع الزواج الشرعية، حيث ذكر العلامة ابن رشد في كتابه بداية المجتهد،

فقال: " والموانع الشرعية بالجملة تنقسم أولاً إلى قسمين موانع مؤبدة، وموانع غير مؤبدة، والموانع المؤبدة تنقسم إلى متفق عليها، ومختلف فيها. "

المتفق عليها ثلاث: نسب، وصهر، ورضاع، وهن المذكورات في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا [

المختلف فيها

الزنا، واللعان، حيث قال الجمهور في اللعان: " إن اللعان تقع به الفرقة المؤبدة، فلا تحل له أبداً "

لقول سهل بن سعد رضي الله عنه: " مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا "

♦ قال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: " الفرقة في اللعان فرقة بتطبيقه بآئنة، فيزول ملك النكاح وتثبت حرمة التزوج مادام على حالة اللعان، فإن أكذب الزوج نفسه فجلد الحد، أو أكذبت المرأة نفسها بأن صدقته جاز النكاح بينهما ويجتمعان. "

♦ قال أبو يوسف وزفر، والحسن بن زياد: بمثل ما قال الجمهور وهو الرأي الراجح، الذي يقتضيه حكم اللعان ولا يقتضي سواه، فإن لعنة الله وغضبه قد حلت بأحدهما لا محالة

أن الفقهاء اختلفوا في ثبوت الحرمة المؤبدة باللعان فإنهم اختلفوا كذلك في ثبوت الحرمة المؤبدة بالزنا، وذلك على قولين:

القول الأول

هو أنه إذا زنت المرأة فإنه لا يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين :

الشرط الأول انقضاء عدتها .

الشرط الثاني أن تتوب من الزنا ، وهو قول : الإمام مالك والحنابلة ،
وبه قال : أبو يوسف

القول الثاني

وبه قال الإمام الشافعي هو أنه يحل نكاحها ويصح ، لأنه وطئ لا يلحق به النسب
فلم يحرم النكاح

يبدو لنا أن الرأي الراجح هو الرأي الأول ، وذلك لما يلي :

أولاً

- قول النبي صلى الله عليه وسلم : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ » " يعني بذلك وطء الحوامل
- قوله صلى الله عليه وسلم أيضا : « لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً » وهو عام .

ثانيا

- أن الأصل في مشروعية العدة أنها شرعت لمعرفة براءة الرحم .

ثالثا

أنها إذا كانت مقيمة على الزنا لم يأمن أن تلحق به ولد غيره وتفسد فراشه .

رابعاً

قوله تعالى : [الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ]

وهي قبل التوبة في حكم الزنا ، فإذا تابت زال ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ »

قد روي أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغْيِي يُقَالُ لَهَا : عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ ،

قَالَ : جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُنْكِحُ عَنَاقَ؟ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّي فَتَزَلْتُ : [وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ] فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ : « لَا تَنْكِحُهَا »

التحريم المؤقت

فما كان سبب التحريم فيهن وصفاً غير لازم ، ومعنى هذا أن التحريم يبقى ببقاء الوصف ويزول بزواله

أنواعهن كما يقول ابن رشد **تسعة** هذه الستة محل اتفاق بين الفقهاء في ثبوت التحريم المؤقت بين الرجل والمرأة :

- **الأول** : الجمع بين المحارم فلا يصح للرجل أن يجمع بين محرمين لقوله تعالى : { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } وقوله صلى الله عليه وسلم : « لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا »
- **الثاني** : الجمع بين أكثر من أربعة نسوة ، فلا يصح للرجل أن يتزوج خامسة وفي عصمته أربع حتى يفارق إحداهن وتنتهي عدتها ، لقوله { تعالى } : [فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ]
- **الثالث** : من لا دين له ، لقوله تعالى : [وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ] فلا يصح للرجل أن يتزوج بمجوسية ، وهي التي تعبد النار ، ولا وثنية وهي التي تعبد الصنم ، ولا بمن لا تدين بدين سماوي وهو الدين الذي له كتاب منزل ونبي مبعوث .

- **الرابع :** زوجة الغير لقوله تعالى : [**وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ**]
- **الخامس :** معتدة الغير، حيث إن الفقهاء اتفقوا على النكاح لا يجوز في العدة لقوله تعالى : [**وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ**] سواء أكانت عدة حيض، أم عدة حمل، أم عدة أشهر
- لقوله تعالى : [**وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ**]
- قوله تعالى : [**وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ**]
- قوله تعالى : [**وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا**]
- **السادس :** المطلقة ثلاثاً بالنسبة لمن طلقها لقوله تعالى : [**فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ**]

هناك ثلاثة أخري محل خلاف بينهم وهي :

- **السابع :** مانع الرق، حيث قال الجمهور : لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين وهما :
خوف العنت، والعجز عن طول الحرة أو الكتابية.
- **قال ابن القاسم المالكي :** يجوز زواج الحر من الأمة بإطلاق الرأي الراجح هو : الرأي الأول لقوله تعالى : [**وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ**] .
- **الثامن :** مانع الإحرام، فلا يجوز عند الجمهور نكاح المحرم لقول النبي { صلى الله عليه وسلم } : **« لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ ، وَلَا يَخْطُبُ »**
- **قال عطاء، وعكرمة، وأهل الكوفة** لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال **ابن عباس** { رضي الله عنهما } **« أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ مُحْرِمٌ »**
- **قال ابن عبد البر :** " اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية التي جاء فيها أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد"

من هنا فإنني أرى أن الرأي الراجح في هذه المسألة هو الرأي الأول القائل : **بعدم جواز نكاح المحرم** ، وذلك لما يلي :

◆ أولاً : أن الأثرم قال لأحمد إن أبا ثور يقول : بأي شيء يدفع حديث ابن عباس ؟ أي مع صحته قال : **الله المستعان** ، ابن المسيب يقول : **وهم ابن عباس ما تزوجها النبي {صلى الله عليه وسلم} إلا حلالاً** ميمونة تقول : « **إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صلى الله عليه وسلم} تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَهِيَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهَا** ، وأبو رافع يقول : **تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ** ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ فِيمَا بَيْنَهُمَا » أبو رافع كما هو واضح من الرواية صاحب القصة ، وهو السفير فيها ، فهما أعلم بذلك من ابن عباس ، وأولي بالتقديم .

◆ ثانياً : أنه لو صح الحديثان كان تقديم حديث الجمهور أولى لأنه قول النبي {صلى الله عليه وسلم} وذلك فعله ، والقول أكد لأنه يحتمل أن يكون مختصاً بما فعل .

◆ ثالثاً :

- يمكن حمل قوله : " **تزوجها وهو محرم** " أي في الشهر الحرام ، أو في البلد الحرام كما قيل : قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً أي في البلد الحرام وإلي هذا التأويل جنح ابن حبان فجزم به في صحيحه
- خطبة المحرم له أو لغيره فإنها لا تحرم ، ولكن تكره ومحل الكراهة حيث لم يخطبها لينكحها وإلا حرمت ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « **لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ** »
- نهى المحرم أن يخطب لنفسه أو لغيره إنما هو نهى كراهة تنزيه لا كراهة تحريم ، لأن المحرم مشغول بالآخرة أكثر من الدنيا ، ومن يخطب تلهيه الخطبة عن ذكر الله عز وجل في إحرامه .

◆ **التاسع** : مانع المرض حيث قال المالكية في مشهور مذهبهم لا يجوز نكاح المريض مرض الموت ، لأن فيه إضرار بالورثة ، وذلك بإدخال وارث زائد عليهم .

ذهب الجمهور إلى القول : بجواز نكاح المريض لعدم ورود ما يدل على خلافه من الكتاب ، أو السنة

قد اعترضوا على رأي المالكية فقالوا : إن قياس المالكية قياس مصطلحي ، وهو لا يجوز عند أكثر الفقهاء

قد رأى قوم : أن العمل بهذا الرأي شرع زائد ، وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف ، وأنه لا تجوز الزيادة فيه كما لا يجوز النقصان

يرى ابن رشد : أنه إن دلت الدلائل على أنه قصد بالنكاح خيراً فإنه لا يمنع منه ، وإن دلت على أنه قصد الإضرار بورثته منع من ذلك وهو رأي وجيه ، وتظهر وجاهته في أنه جمع بين الرأيين في رأي واحد مع مراعاته لمصلحة المريض ومصلحة ورثته في آن واحد .

الشرط الثاني

من شروط الخطبة ، ألا تكون المخطوبة معتدة من طلاق رجعي والواقع أن المعتدات ثلاثة أضرب معتدة رجعية ، ومعتدة من وفاة ، ومعتدة بآئنة

المعتدة من طلاق رجعي :

فتحرم خطبتها تصريحاً وتعريضاً لأنها لا تزال كالزوجة من جميع الوجوه ، ويعلل صاحب مغني المحتاج تحريم خطبتها بقوله : **" ولا يحل تعريض الرجعية لأنها مجفوة بالطلاق فقد تكذب انتقاماً "** وحقوق الزوج عليها ثابتة مادامت في العدة

- له مراجعتها من غير تراضي في أي وقت شاء بدون حاجة إلى عقد
- مهر جديدين طالما أن عدتها باقية فتكون خطبتها حراماً من كل الوجوه ، لما فيها من اعتداء على حق المطلق وإيذاء لمشاعره وقطع الطريق عليه في إعادة مطلقاته إلى عصمته
- قد يكون له أولاد منها الأمر الذي يجعل خطبة المطلقة طلاقاً رجعيّاً أثناء العدة سبباً للتباغض بين الناس ، ومعولاً لهدم كيان الأسرة
- لهذا لا تجوز هذه الخطبة تصريحاً ولا تعريضاً حتى لو أذن مطلقها في ذلك .

المعتدة من وفاة

- فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التصريح بخطبتها في مدة العدة لقوله تعالى : **[وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ]** وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة على تحريم التصريح بالله سبحانه وتعالى لما خص التعريض بالإباحة دل ذلك على تحريم التصريح ولعل الحكمة التي من أجلها حرم الله سبحانه وتعالى التصريح بخطبة المتوفى عنها زوجها تتمثل في الأمور الآتية :

أولاً:

أن الخطبة في مدة العدة تؤدي إلى وجود عداوة بين الخاطب وأهل المتوفى.

ثانياً:

أن ذلك يورث بفضهم وعداوتهم لهذه المخطوبة إذا رضيت بخطبة من تقدم لها بعد وفاة زوجها وقبل انقضاء عدتها.

ثالثاً:

أن الزوج المتوفى له حرمة وكان صاحب عشرة يجب أن لا تجدد فوراً من جانب الزوجة.

رابعاً:

أن التصريح بالخطبة لا يتفق مع ما ينبغي أن تكون عليه المرأة من الحداد والحرز على زوجها المتوفى.

خامساً:

أن التصريح بالخطبة قد يؤدي إلى مظنة السوء بالمخطوبة وخاطبها.

إذا كان الفقهاء:

- اتفقوا على عدم جواز التصريح بخطبة المتوفى عنها زوجها
- اتفقوا على جواز التعريض بخطبتها لقوله تعالى: [وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ]

وجه الدلالة من هذه الآية على جواز التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها

واضح جلي وهو أن الله سبحانه وتعالى رفع الجناح، ورفع الجناح يقتضي رفع الإثم مادامت الخطبة تعريضاً وليست تصريحاً
 يلاحظ هنا أن التعريض بخطبة المعتدة من وفاة يجوز حتى ولو كانت المعتدة حاملاً من زوجها السابق لأن الآية لم تفرق في الحكم بين المتوفى عنها زوجها وهي حامل أو حائل.
 هناك رأي يقول: إن كانت عدة الوفاة بالحمل فلا يجوز التعريض بالخطبة خوفاً من تكلف إلقاء ولدها وهو رأي ضعيف لأن خشية إلقاء الولد نادرة، ومن ثم فإنه لا ينظر إليها.

الحكمة في إباحة التعريض هنا:

- ◆ من ناحية أن العلاقة بين المرأة وزوجها قد انتهت بالموت ولا سبيل إلى عودتها بينهما مرة أخرى من ثم فليس في التعريض اعتداء على حق المتوفى
- ◆ من ناحية أخرى فإن المعتدة من وفاة عدتها بالحمل، أو الأشهر فلا سبيل إلى الكذب والخيانة في تعجيل عدتها.

أولاً:

أن الخطبة في مدة العدة تؤدي إلى وجود عداوة بين الخاطب وأهل المتوفى.

ثانياً:

أن ذلك يورث بفضهم وعداوتهم لهذه المخطوبة إذا رضيت بخطبة من تقدم لها بعد وفاة زوجها وقبل انقضاء عدتها.

ثالثاً:

أن الزوج المتوفى له حرمة وكان صاحب عشرة يجب أن لا تجدد فوراً من جانب الزوجة.

رابعاً:

أن التصريح بالخطبة لا يتفق مع ما ينبغي أن تكون عليه المرأة من الحداد والحرز على زوجها المتوفى.

خامساً:

أن التصريح بالخطبة قد يؤدي إلى مظنة السوء بالمخطوبة وخاطبها.

إذا كان الفقهاء:

- اتفقوا على عدم جواز التصريح بخطبة المتوفى عنها زوجها
- اتفقوا على جواز التعريض بخطبتها لقوله تعالى: [وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ]

وجه الدلالة من هذه الآية على جواز التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها

واضح جلي وهو أن الله سبحانه وتعالى رفع الجناح، ورفع الجناح يقتضي رفع الإثم مادامت الخطبة تعريضاً وليست تصريحاً
 يلاحظ هنا أن التعريض بخطبة المعتدة من وفاة يجوز حتى ولو كانت المعتدة حاملاً من زوجها السابق لأن الآية لم تفرق في الحكم بين المتوفى عنها زوجها وهي حامل أو حائل.
 هناك رأي يقول: إن كانت عدة الوفاة بالحمل فلا يجوز التعريض بالخطبة خوفاً من تكلف إلقاء ولدها وهو رأي ضعيف لأن خشية إلقاء الولد نادرة، ومن ثم فإنه لا ينظر إليها.

الحكمة في إباحة التعريض هنا:

- ◆ من ناحية أن العلاقة بين المرأة وزوجها قد انتهت بالموت ولا سبيل إلى عودتها بينهما مرة أخرى من ثم فليس في التعريض اعتداء على حق المتوفى
- ◆ من ناحية أخرى فإن المعتدة من وفاة عدتها بالحمل، أو الأشهر فلا سبيل إلى الكذب والخيانة في تعجيل عدتها.

◆ الفرق بين التصريح الذي لا يجوز في خطبة المعتقدات والتعريض الذي يجوز في خطبة المتوفى عنها زوجها :

التصريح الذي لا يجوز في خطبة المعتقدات	التعريض الذي يجوز في خطبة المتوفى عنها زوجها
ما يقطع بالرغبة في النكاح ، كأن يقول لها : أريد أن أنكحك ، أو إذا انقضت عدتك تزوجتك ، أو ما أشبهه	فما يحتمل الرغبة في النكاح وعدمها وقيل التعريض : أن يذكر المتكلم شيئاً يدل به على شيء لم يذكره

◆ قد روى في تفسير التعريض ألفاظ كثيرة جماعها يرجع إلى قسمين :

القسم الأول : أن يذكرها لوليها ، بأن يقول له مثلاً : لا تسبقني بها .

القسم الثاني : أن يشير بذلك إليها دون واسطة ، فيقول لها مثلاً : إنك لجميلة ، إنك لصالحة ، إن الله لسائق إليك خيراً ، إنني فيك لراغب .

أن يمدح الإنسان نفسه ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج ، وقد فعله أبو جعفر محمد بن علي بن حسين رضي الله عنهم حيث قالت سَكِينَةُ بِثَّتِ حَنْظَلَةَ : " **اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَلَمْ تَنْقُضْ عِدَّتِي مِنْ مَهْلِكَ زَوْجِي** ، فَقَالَ : قَدْ عَرَفْتَ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَابَتِي مِنْ عَلِيٍّ وَمَوْضِعِي فِي الْقَرْبِ ، قُلْتُ : غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ يُؤْخَذُ عَنْكَ تَخْطُبُنِي فِي عِدَّتِي ، قَالَ : إِنَّمَا أَخِيرْتُكَ لِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ عَلِيٍّ ، وَقَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ أُمَّ سَلَمَةَ وَهِيَ مُتَأَيِّمَةٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ، فَقَالَ : « لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّي رَسُولُ اللَّهِ {صلى الله عليه وسلم} وَخَيْرُهُ وَمَوْضِعِي فِي قَوْمِي » فكان هذا القول خطبة منه {صلى الله عليه وسلم} تعريضاً .

التعريض بالخطبة معناه

طلب الزواج بلفظ أو ألفاظ لم توضع له حقيقة ولا مجازاً ، ولكن هذه الألفاظ تحتل الخطبة وتحتل غيرها ، غير أن دلالة الحال تكشف عن الرغبة في النكاح

بخلاف التصريح بالخطبة فهو

يعني طلب الزواج بألفاظ لا تحتل غير الخطبة

المعتدة من طلاق بائن أو فسخ

فلا يجوز التصريح بخطبتها مطلقاً سواء أكان الطلاق بائناً بينونة كبرى، أم صفري لأن الله سبحانه وتعالى لما خص التعريض بالإباحة في قوله : [وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ]

فقد دل ذلك على تحريم التصريح ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها

فقد حكى ابن عطية الإجماع على ذلك فقال :

أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزويجها لا يجوز وهذا بالنسبة لغير المطلق ،

أما هو فيحل له التعريض والتصريح مادام لم يطلقها طلاقاً بائناً بينونة كبرى . فإن كان قد طلقها طلاقاً بائناً بينونة كبرى فلا يحل له التصريح ولا التعريض لأنها أصبحت محرمة عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، ويدخل بها الزوج الثاني دخولاً حقيقياً ويفارقها بالطلاق أو غيره تنتهي عدتها من الثاني هذا

وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على عدم جواز التصريح بخطبة المعتدة أنهم اختلفوا في حكم التعريض بخطبتها ولم يقف الخلاف عند البائن بينونة صفري على أساس أن بعض آثار الزواج السابقة لازالت قائمة بل تعداه إلى البائن بينونة كبرى مما يحتم علينا الفصل في هذا الخلاف وبيان موقف الفقهاء من كل مسألة منهما على حدة وسوف أذكر أولاً موقف الفقهاء من البائن بينونة كبرى ، ثم أتبعه ببيان موقفهم من البائن بينونة صفري فأقول وبالله التوفيق